

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1182/2531

กระทรวงการคลัง

โจทก์

นายพร รุ่งเพ็ชรมณี

จำเลย

นายพร รุ่งเพ็ชรมณี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 84)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินราชพัสดุที่
จำเลยก่อสร้างอาคารรुकล้ำ และให้รื้อถอนอาคารเลขที่ 131ถนนสามเสน แขวงวัด
สามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานครเฉพาะส่วนที่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินราชพัสดุ
ของโจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 80,79)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้วอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ